Pedido de revisão: Termos e Condições e Política de Privacidade

Assunto Alinhar os textos legais do sítio opancas.pt com a forma nova de tratar um pedido

De Rui Bragança, Domus Energia (Estação Nómada, Unipessoal Lda.)

Para _____

Data 12 de outubro de 2026

> Este documento descreve o que mudou no serviço, mostra onde os textos publicados (versão de 4 de outubro de 2026) deixaram de corresponder ao que fazemos e propõe uma redação nova para cada ponto. As redações são propostas nossas, em linguagem simples, para V. Exa. corrigir. As perguntas estão juntas na parte 4. Os textos publicados no sítio ainda não foram alterados.

1. O que mudou no serviço

Até agora o cliente pedia um orçamento, pagava uma visita técnica, e só depois da visita recebia a proposta. Passou a ser assim:

1. O cliente desenha a planta da casa no simulador, junta fotos (quadro elétrico, avarias, aparelhos) e envia o pedido.
2. A Domus Energia verifica o pedido (planta, foto do quadro, área servida, contacto). Se faltar alguma coisa, devolve-o ao cliente por email para corrigir.
3. O pedido verificado fica à vista dos eletricistas parceiros que trabalham nesse concelho. Veem a planta, as fotos verificadas e o relatório técnico sem preços. Não veem o nome, a morada nem os contactos do cliente. Cada um pode propor as horas e o material.
4. A Domus Energia escolhe um eletricista, fixa o preço e envia a proposta ao cliente (email e conta).
5. O cliente aceita e paga o sinal, ou carrega em "Não aceito" e indica o motivo. Não aceitar não tem custo.
6. Só depois de aceitar é que há visita ao local, feita pelo eletricista escolhido, que pode começar a obra nessa visita. Só nesta altura ele passa a ver o nome, a morada e o telefone do cliente.
7. O cliente confirma na conta que o trabalho ficou concluído, avalia-o e paga o restante.
8. A Domus Energia aprova o trabalho e paga ao eletricista.

Consequências para os textos: deixa de haver visita técnica paga à parte nos pedidos com planta; o preço da proposta passa a ser definitivo, salvo o que só se descobre no local; e os

dados do pedido passam a ser vistos por vários eletricistas parceiros antes de haver contrato. As avarias mantêm o diagnóstico pago.

Outras mudanças desde a última versão: o cliente entra na conta com um código enviado por email (a palavra-passe passou a ser opcional); a conta pode guardar até cinco casas, cada uma com um nome; e até setembro de 2027 não executamos obras, pelo que os pedidos ficam em lista de espera, sem qualquer pagamento.

2. Termos e Condições: ponto a ponto

> ### 2.1 Simulador de orçamento
>
> HOJE
> "[...] não é uma proposta vinculativa. O preço final depende da visita técnica e da proposta que lhe enviamos depois."
>
> PROPOSTA
> "[...] não é uma proposta vinculativa. O preço que vale é o da proposta que lhe enviamos, feita a partir da planta, das fotos e do que descreveu."

> ### 2.2 Verificação do pedido (ponto novo)
>
> PROPOSTA
> "Verificação do pedido. Antes de preparar a proposta, a nossa equipa verifica se o pedido tem o necessário: planta, foto do quadro elétrico, morada dentro da área servida e contacto. Se faltar alguma coisa, pedimos-lhe por email que a corrija na sua conta."

> ### 2.3 Visita técnica
>
> HOJE
> "Visita técnica – valor indicado no simulador (deslocação + 30 minutos no local, com IVA; depende do concelho). Fora da área servida não há visita."
>
> PROPOSTA
> "Visita ao local. Nos pedidos com planta não há visita paga à parte. A proposta é feita sem visita; a visita ao local faz-se depois de aceitar a proposta e pagar o sinal, e a obra pode começar nessa mesma visita. Fora da área servida não fazemos visitas nem obras."

2.4 Desconto na obra e valor mínimo

HOJE

"Tudo o que pagou antes (relatório, visita, avaria) é descontado no sinal [...]" e "[...] o que pagou antes (visita, diagnóstico) não é descontado."

PROPOSTA

Trocar as duas enumerações por "(relatório completo, diagnóstico de avaria)". O resto fica igual.

2.5 Proposta, sinal e obra

HOJE

"A proposta mostra a mão de obra, o material e a deslocação. Aceitá-la na conta implica pagar um sinal [...]. O restante paga-se no fim da obra. [...]"

PROPOSTA

"A proposta mostra a mão de obra, o material e a deslocação e é feita antes da visita, a partir da planta e das fotos. Avisamo-lo por email quando estiver pronta. Na sua conta pode aceitá-la ou não. Não aceitar não tem qualquer custo; pedimos-lhe só o motivo, para a podermos rever. Aceitá-la implica pagar um sinal: o maior entre 30 % do valor com IVA e o custo do material com IVA (o sinal cobre o material), menos o que já pagou. A visita ao local está incluída. O restante paga-se quando confirma na conta que o trabalho ficou concluído. Os valores da proposta são válidos 30 dias, salvo indicação diferente na própria proposta."

2.6 Preço definitivo e trabalhos imprevistos

HOJE (SECÇÃO RESPONSABILIDADE)

"Os valores finais são fixados depois da visita técnica. Trabalhos imprevistos (ex.: cabos degradados que só se veem ao abrir) são orçamentados à parte e só feitos com a sua aprovação."

PROPOSTA

"O preço da proposta que aceitou é definitivo. Só pode haver um valor a mais se no local se encontrar algo que não se podia ver na planta nem nas fotos (por exemplo, cabos degradados dentro da parede). Nesse caso enviamos-lhe uma proposta nova só para esse trabalho, e só o fazemos se a aceitar."

"Se não aceitar esse trabalho a mais, fazemos o resto da obra ao preço combinado. Só se o que encontrámos impedir uma instalação segura é que a obra não avança: nesse caso devolvemos o sinal, menos o material já encomendado à sua medida e o trabalho já feito."

Regra decidida por nós em 11 de outubro de 2026. Ver pergunta 3.

2.7 Reembolsos: visita técnica e diagnóstico de avaria

HOJE

O parágrafo trata em conjunto a visita técnica paga e o diagnóstico de avaria (cancelar com mais ou menos de 24 horas, faltar à visita, "marca e paga uma visita nova").

PROPOSTA

Manter o parágrafo só para o diagnóstico de avaria e tirar as referências à visita técnica paga.

Juntar: "Visita depois do sinal. Pode mudar a data da visita sem custo até 24 horas antes. Se o técnico se deslocar à hora marcada e não puder entrar por motivo seu, sem ter avisado com 24 horas, paga a deslocação dessa ida (o valor do seu concelho, com um mínimo de 25 € com IVA), que soma ao restante, e marcamos nova visita."

Regra decidida por nós em 11 de outubro de 2026. Ver pergunta 4.

2.8 Fim do trabalho

HOJE

"[...] se não encontrarmos defeito, essa visita é paga, ao preço da visita técnica do seu concelho, e não é descontada na obra. Sem resposta em 7 dias, o trabalho considera-se aceite."

PROPOSTA

"[...] se não encontrarmos defeito, essa visita é paga: a deslocação do seu concelho mais 30 minutos de mão de obra, com IVA. Ao confirmar que o trabalho ficou concluído, paga o restante. Avisamo-lo por email no dia em que o trabalho é dado por concluído e de novo ao 5.º dia. Sem resposta ao 7.º dia, o trabalho considera-se aceite e o restante fica em dívida. Nada disto afeta a garantia legal."

Regra decidida por nós em 11 de outubro de 2026 (7 dias, com dois avisos). Ver pergunta 5.

2.9 Quem faz o trabalho (ponto novo, na secção Responsabilidade)

HOJE

"As instalações são feitas por técnicos habilitados, de acordo com as [RTIEBT], e com os certificados exigidos por lei."

PROPOSTA

"As instalações são feitas por técnicos habilitados, de acordo com as [RTIEBT], e com os certificados exigidos por lei. Esses técnicos podem ser eletricistas parceiros independentes, escolhidos pela Domus Energia. O seu contrato é sempre com a Domus Energia, que responde perante si pelo trabalho, pela garantia e pela fatura. Paga sempre à Domus Energia, nunca diretamente ao eletricista."

2.10 Lista de espera (ponto novo, temporário)

PROPOSTA

> "Lista de espera. Até setembro de 2027 não executamos obras nem reparações. Os pedidos feitos até lá ficam em lista de espera, sem qualquer pagamento, e contactamo-lo quando começarmos. Estar na lista de espera não o obriga a nada e não garante uma data."

O parágrafo do diagnóstico de avaria ("pagos ao enviar") precisa de uma ressalva enquanto houver lista de espera: nesse período a avaria também não se paga nem se repara.

2.11 A sua conta

HOJE

"É responsável por manter a palavra-passe segura (pelo menos 10 caracteres) [...]. Pode apagar a conta a qualquer momento [...]."

PROPOSTA

> "Entra na conta com um código que enviamos para o seu email. Se preferir, pode definir uma palavra-passe (pelo menos 10 caracteres). É responsável por manter seguro o acesso ao seu email e a palavra-passe, se a definir, e por tudo o que for feito com a sua sessão. A mesma conta pode guardar até cinco casas. Pode apagar a conta em A minha conta, exceto enquanto tiver uma obra em curso ou por pagar: nesse caso fale connosco."

Ver pergunta 6 sobre este limite a apagar a conta.

3. Política de Privacidade: ponto a ponto

3.1 Conta de cliente

HOJE

"Email e palavra-passe. [...] Código de 6 algarismos enviado por email para confirmar o endereço (vale 15 minutos) e para repor a palavra-passe."

PROPOSTA

> "Email. Para entrar enviamos-lhe um código de 6 algarismos por email (vale 15 minutos). A palavra-passe é opcional; se a definir, nunca fica guardada em texto: guardamos só uma versão cifrada (scrypt), que não permite recuperá-la."

3.2 Dados do pedido (acrescentos)

PROPOSTA

Juntar à lista: "As casas que guardar na conta (até cinco), com o nome que der a cada uma." "O que a nossa equipa verifica no pedido e o que lhe pedimos para corrigir." "Se não aceitar uma proposta, o motivo que escolher e o que escrever."

No ponto das fotos, juntar: "As fotos que a nossa equipa verificar podem ser vistas pelos eletricistas parceiros da sua zona, sem o seu nome, a sua morada nem a legenda que escreveu."

3.3 Pagamentos

PROPOSTA

Na enumeração dos pagamentos online, tirar "visita técnica": fica "relatório completo, diagnóstico de avaria, sinal, restante da obra e a subscrição mensal".

3.4 Tabela de finalidades: avisos sobre o pedido

HOJE

"Avisos sobre o pedido: pedido recebido, lembrete da visita na véspera, pagamento por fazer."

PROPOSTA

"Avisos sobre o pedido: pedido recebido, pedido por corrigir, proposta pronta ou atualizada (com o valor), lembrete da visita na véspera, pagamento por fazer."

3.5 O que os eletricistas parceiros veem

HOJE

"Antes de aceitar um trabalho, o eletricista parceiro vê só o concelho, o tipo de trabalho e o relatório técnico sem preços – com os nomes das divisões e a descrição da avaria que o cliente escreveu –, mas não o nome, os contactos nem a morada do cliente. Só mostramos o nome, a morada e o telefone do cliente depois de o trabalho lhe ser atribuído e enquanto o trabalho está aberto [...]."

PROPOSTA

"Antes de haver um eletricista escolhido, os eletricistas parceiros que trabalham no seu concelho podem ver o pedido para proporem as horas e o material. Veem o concelho, o tipo de trabalho, a planta, o relatório técnico sem preços (com os nomes das divisões e a descrição da avaria que escreveu) e as fotos que a nossa equipa verificou, sem legenda. Não veem o seu nome, os seus contactos nem a sua morada. Só o eletricista escolhido, e só depois de o cliente aceitar a proposta, passa a ver o nome, a morada e o telefone, e apenas enquanto o trabalho está aberto. Contacta o cliente sempre em nome da Domus Energia. Guardamos a proposta de cada eletricista (horas, material e disponibilidade); as que não forem escolhidas ficam de reserva para esse pedido."

3.6 Como apagar a conta

HOJE

"Confirma com a sua palavra-passe e a conta é apagada na hora [...]."

PROPOSTA

"Confirma com a sua palavra-passe ou, se não a tiver, com um código enviado para o seu email, e a conta é apagada na hora [...]. Enquanto tiver uma obra em curso ou por pagar, a conta não se apaga na página: peça-nos por email."

3.7 Prazos de conservação (acrescentos)

PROPOSTA

"Casas guardadas na conta: enquanto a conta existir, ou até as apagar (uma casa com pedidos não se apaga sozinha)." "Propostas dos eletricistas para um pedido: saem com o pedido quando o cliente apaga a conta; as do pedido que deu obra ficam pelos prazos legais." "Emails que não conseguimos entregar: guardamos o endereço, o assunto e o erro (nunca o texto) durante 90 dias, para a direção poder contactar o cliente por outro meio; saem antes se apagar a conta."

4. Perguntas

1. **Mostrar o pedido a vários eletricistas antes do contrato.** A planta, as fotos do interior da casa e o relatório técnico passam a ser vistos por todos os eletricistas parceiros

do concelho, sem identificação do cliente. Serve a base das diligências pré-contratuais (art. 6.º, n.º 1, al. b) do RGPD), ou é preciso consentimento próprio no momento do envio? O consentimento que hoje pedimos para as fotos cobre esta partilha, ou o texto mostrado ao tirar a foto tem de a referir?

2. **Eletricistas parceiros e RGPD.** São independentes e recebem dados pessoais (primeiro sem identificação, depois com nome, morada e telefone). Devem ser tratados como subcontratantes, com contrato do art. 28.º, e constar da lista de subcontratantes da política, ainda que só como categoria?
3. **Trabalho a mais não aceite.** Decidimos: se o cliente não aceitar a proposta do trabalho a mais, fazemos o resto ao preço combinado; se o imprevisto impedir uma instalação segura, a obra não avança e devolvemos o sinal menos o material já encomendado à medida e o trabalho já feito (ponto 2.6). Esta redação é válida perante um consumidor? Quem decide que "impede uma instalação segura", e convém ficar escrito no relatório do técnico?
4. **Visita depois do sinal a que o cliente falta.** Decidimos: mudança sem custo até 24 horas antes; faltando sem avisar, o cliente paga a deslocação dessa ida, com um mínimo de 25 € com IVA, somada ao restante (ponto 2.7). É válido cobrar assim? O mínimo de 25 € é aceitável quando a deslocação normal do concelho é mais baixa ou de 0 €? As 24 horas são razoáveis? Tem de constar da proposta que o cliente aceita, além dos Termos?
5. **Aceitação tácita ao fim de 7 dias.** Decidimos: um email no dia em que o trabalho é dado por concluído, um lembrete ao 5.º dia e, sem resposta ao 7.º, o trabalho considera-se aceite e o restante fica em dívida (ponto 2.8). É válido considerar o silêncio como aceitação nestas condições? O prazo e os dois avisos chegam?
6. **Limite a apagar a conta.** Com uma obra em curso ou por pagar, o cliente deixa de poder apagar a conta sozinho na página e tem de nos pedir. É compatível com o direito ao apagamento (art. 17.º do RGPD), dado que os dados são necessários para executar o contrato e para a faturação?
7. **Livre resolução de 14 dias.** A visita e o início da obra vêm agora logo a seguir ao sinal. A opção "Quero que comecem já" continua a ser suficiente como pedido expresso de início dentro do prazo (Decreto-Lei n.º 24/2014)? Sem essa opção marcada, temos mesmo de esperar os 14 dias para fazer a visita?
8. **Preço "definitivo".** Há algum risco em usar esta palavra, tendo em conta a exceção dos imprevistos? Prefere outra formulação?
9. **Lista de espera.** O ponto 2.10 deve estar nos Termos, ou basta o aviso no sítio? Estar em lista de espera cria alguma obrigação para a empresa?
10. **Responsabilidade pelos parceiros.** A frase do ponto 2.9 ("o seu contrato é sempre com a Domus Energia, que responde perante si") está certa e é suficiente? Há alguma menção obrigatória por o trabalho ser executado por terceiros?

5. Antes de publicar

- Atualizar a data de "Última atualização" nas duas páginas.
- Os dados da empresa nas páginas legais ainda têm um telefone provisório e um email pessoal; trocam-se quando houver os definitivos.
- Avisar por email quem já tem conta, como a política atual promete para mudanças relevantes.
- Ponto técnico já feito (11 de outubro de 2026): as fotos ficam sem os dados escondidos de localização (GPS), data e modelo do telemóvel antes de serem guardadas, pelo que os eletricistas não os recebem.
- As três regras decididas em 11 de outubro de 2026 já estão feitas no sítio (12 de outubro de 2026): o cliente aceita ou não o trabalho a mais e a obra segue ao preço combinado; o gerente pode parar a obra por segurança, indicando o material já encomendado e o trabalho já feito, e o sistema devolve o resto do sinal e mostra a conta ao cliente; o eletricista assinala a visita perdida e, se o gerente confirmar, a deslocação dessa ida soma ao restante; o cliente recebe um lembrete ao 5.º dia e o trabalho fica aceite ao 7.º. Nota: a visita perdida custa a deslocação do concelho, nunca menos de 25 € com IVA (decidido em 12 de outubro de 2026), mesmo nos concelhos em que a deslocação normal é de 0 €.